

DECRETO N. 4.377/2002 II

Este tema é cobrado principalmente nos concursos para a área de Educação, para órgãos de Direitos Humanos e para a Magistratura.

LEGISLAÇÃO FEDERAL

DECRETO N. 4.377, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002.

PROMULGA A CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MULHER

PARTE III

14) **Os Estados-Partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher**, a fim de assegurar-lhe a igualdade de direitos com o homem na esfera da educação e em particular para assegurarem condições de igualdade entre homens e mulheres:

O que é um Estado-parte?

O Estado-parte é aquele país que participou da Convenção e assinou o documento da Convenção comprometendo-se a executar tudo o que ficou ali determinado.

a) As **mesmas condições** de orientação em matéria de carreiras e capacitação profissional, acesso aos estudos e obtenção de diplomas nas instituições de ensino de todas as categorias, tanto em zonas rurais como urbanas; essa igualdade deverá ser assegurada na educação pré-escolar, geral, técnica e profissional, incluída a educação técnica superior, assim como todos os tipos de capacitação profissional;

b) Acesso aos mesmos currículos e mesmos exames, pessoal docente do mesmo nível profissional, instalações e material escolar da mesma qualidade;

Dentro dos próprios cursos havia discriminação. As mulheres cursavam o magistério, estudavam pedagogia, mas não podiam cursar física, como previa um Estado brasileiro, tampouco ministrar aulas de Educação Moral e Cívica.

c) A eliminação de todo conceito estereotipado dos papéis masculino e feminino em todos os níveis e em todas as formas de ensino mediante o estímulo à educação mista e a outros tipos de educação que contribuam para alcançar este objetivo e, em particular, mediante a modificação dos livros e programas escolares e adaptação dos métodos de ensino;



5m

ANOTAÇÕES

Por que razão o homem não podia cursar pedagogia? A Convenção abordou esses estereótipos de que determinadas coisas eram destinadas a um determinado gênero.

d) As mesmas oportunidades para obtenção de bolsas-de-estudo e outras subvenções para estudos;

Antigamente havia grande disponibilidade de bolsas-de-estudo para homens e pouca para as mulheres.

e) **As mesmas oportunidades de acesso aos programas de educação supletiva**, incluídos os programas de alfabetização funcional e de adultos, com vistas a reduzir, com a maior brevidade possível, a diferença de conhecimentos existentes entre o homem e a mulher;

A ideia era diminuir a diferença de conhecimento existente entre o homem e a mulher.

Há mulheres, mães de família, que não estudaram porque os pais não permitiram, considerando que o papel da mulher na sociedade era ficar em casa cuidando dos filhos. Os maridos dessas mulheres tinham a mesma ideia, que lugar da mulher é na família, cuidando da casa e dos filhos, não permitiam que elas trabalhassem fora porque, segundo o termo da época, as mulheres que estudassem ou trabalhassem eram “mulheres sem vergonha”.

Mudar essa cultura não é fácil porque ainda há muitas mulheres que ainda vivem, que viveram nisso, que não tiveram a oportunidade de estudar e que depois da maturidade é que tiveram essa oportunidade. A ideia hoje é que o supletivo e outros tipos de inclusão na educação sejam proporcionados às mulheres para diminuir a distância.

O fato de uma mulher estudar e trabalhar não lhes tira o papel de ser mãe, de ser dona de casa, pelo contrário, os homens é que devem aprender a respeitá-las.

f) **A redução da taxa de abandono feminino dos estudos e a organização de programas para aquelas jovens e mulheres que tenham deixado os estudos prematuramente;**

A taxa de adolescentes que engravidam no Brasil é altíssima. A menina que engravida na adolescência coloca um ponto final nos seus estudos: ainda há pais sensíveis que ajudam essas adolescentes a criar o filho, mas a maioria não ajuda. Deve existir uma política que busque condições para diminuir a taxa de abandono feminino nos estudos e esses índices ainda são muito altos no Brasil.

Atualmente, existe orientação para adolescentes, existe uma política pública voltada justamente para ajudar as adolescentes a se informarem melhor e não engravidarem na adolescência. Inclusive, o SUS tem um programa voltado exclusivamente para esse fim.

g) As mesmas oportunidades para participar ativamente nos esportes e na educação física; Antigamente, as meninas não participavam das aulas de educação física durante o recreio.



10m

ANOTAÇÕES



15m

h) **Acesso a material informativo específico** que contribua para assegurar a saúde e o bem-estar da família, incluída a informação e o assessoramento sobre planejamento da família.

15) Os Estados-Partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na esfera do emprego a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, os mesmos direitos, em particular:

Por vezes, as próprias mulheres que pretendem contratar empregadas preferem aquelas com mais de 40 anos ou que tenham feito laqueadura.

Outra situação revoltante é com relação à mulher egressa do sistema penitenciário, que está fadada a vagar pela vida sem conseguir emprego.

a) O direito ao trabalho como direito inalienável de todo ser humano;

b) O direito às **mesmas oportunidades de emprego**, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego;

c) O direito de **escolher livremente profissão e emprego**, o direito à promoção e à estabilidade no emprego e a todos os benefícios e outras condições de serviço, e o direito ao acesso à formação e à atualização profissionais, incluindo **aprendizagem, formação profissional superior e treinamento periódico**;

d) O **direito a igual remuneração**, inclusive benefícios, e igualdade de tratamento relativa a um trabalho de igual valor, assim como igualdade de tratamento com respeito à avaliação da qualidade do trabalho;

e) O **direito à seguridade social**, em particular em casos de aposentadoria, desemprego, doença, invalidez, velhice ou outra incapacidade para trabalhar, bem como o direito de férias pagas;

f) O direito à proteção da saúde e à segurança nas condições de trabalho, inclusive a salvaguarda da função de reprodução.

16) A fim de impedir a discriminação contra a mulher por razões de casamento ou maternidade e assegurar a efetividade de seu direito a trabalhar, os Estados-Partes tomarão as medidas adequadas para:

A mulher separada ou divorciada estava fadada à marginalidade social, não conseguia estabelecer uma nova relação. A mulher era muito discriminada com relação a esses eventos, em relação ao casamento e a maternidade. Infelizmente, ainda é uma prática muito utilizada, ainda existem homens que se recusam a se relacionar com mulheres que já foram casadas ou que tenham filhos.



20m

ANOTAÇÕES

a) Proibir, sob sanções, a demissão por motivo de gravidez ou licença de maternidade e a discriminação nas demissões motivadas pelo estado civil;

Hoje, se o empregador demitir uma funcionária por motivo de gravidez, será levado à justiça. Há mulheres que, ao se casarem, são demitidas dos empregos.

b) Implantar a licença de maternidade, com salário pago ou benefícios sociais comparáveis, sem perda do emprego anterior, antiguidade ou benefícios sociais;

Hoje a licença maternidade é de 180 dias.

c) Estimular o fornecimento de serviços sociais de apoio necessários para permitir que os pais combinem as obrigações para com a família com as responsabilidades do trabalho e a participação na vida pública, especialmente mediante fomento da criação e desenvolvimento de uma rede de serviços destinados ao cuidado das crianças;

Os pais, conjuntamente, são responsáveis pelo bem estar da família e não apenas as mães ou os pais. O homem lava a louça, a mulher trabalha, essa é a perspectiva de mudança desta Convenção.

d) Dar proteção especial às mulheres durante a gravidez nos tipos de trabalho comprovadamente prejudiciais para elas.

17) **A legislação protetora relacionada com as questões compreendidas neste artigo** será examinada periodicamente à luz dos conhecimentos científicos e tecnológicos e será revista, derogada ou ampliada conforme as necessidades.

18) **Os Estados-Partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na esfera dos cuidados médicos** a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, o acesso a serviços médicos, inclusive os referentes ao planejamento familiar.

Por exemplo, as opções para evitar gravidez indesejada para casais já com 3 filhos, era a laqueadura da mulher ou a vasectomia do homem, mas, normalmente, a mulher fazia a laqueadura. São paradigmas que devem ser mudados.

19) Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º, **os Estados-Partes garantirão à mulher assistência apropriadas em relação à gravidez, ao parto e ao período posterior ao parto**, proporcionando assistência gratuita quando assim for necessário, e lhe assegurarão uma nutrição adequada durante a gravidez e a lactância.

20) **Os Estados-Partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher em outras esferas da vida econômica e social a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, os mesmos direitos, em particular:**

ANOTAÇÕES



a) O direito a benefícios familiares;

b) O direito a obter empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de crédito financeiro;

c) O direito a participar em atividades de recreação, esportes e em todos os aspectos da vida cultural.

21) **Os Estados-Partes levarão em consideração os problemas específicos enfrentados pela mulher rural e o importante papel que desempenha na subsistência econômica de sua família**, incluído seu trabalho em setores não monetários da economia, e tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar a aplicação dos dispositivos desta Convenção à mulher das zonas rurais.

22) **Os Estados-Partes adotarão todas as medias apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher nas zonas rurais** a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, que elas participem no desenvolvimento rural e dele se beneficiem, e em particular as segurar-lhes-ão o direito a:

a) **Participar da elaboração e execução** dos planos de desenvolvimento em todos os níveis;

b) **Ter acesso a serviços médicos adequados**, inclusive informação, aconselhamento e serviços em matéria de planejamento familiar;

c) Beneficiar-se diretamente dos programas de **seguridade social**;

d) Obter todos os tipos de educação e de formação, acadêmica e não acadêmica, inclusive os relacionados à alfabetização funcional, bem como, entre outros, os benefícios de todos os serviços comunitário e de extensão a fim de aumentar sua capacidade técnica;

e) Organizar grupos de autoajuda e cooperativas a fim de obter igualdade de acesso às oportunidades econômicas mediante emprego ou trabalho por conta própria;

f) **Participar de todas as atividades comunitárias**;

g) **Ter acesso aos créditos e empréstimos agrícolas, aos serviços de comercialização e às tecnologias apropriadas**, e receber um tratamento igual nos projetos de reforma agrária e de reestabelecimentos;

h) **gozar de condições de vida adequadas**, particularmente nas esferas da habitação, dos serviços sanitários, da eletricidade e do abastecimento de água, do transporte e das comunicações.

ANOTAÇÕES



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

2. (GRANCURSOS ONLINE/GALANTE/DECRETO N 4.377-02/2020) Nos termos do Decreto n. 4.377/02, que promulgou a convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, assinale a alternativa incorreta.
- a. Os Estados-Partes levarão em consideração os problemas específicos enfrentados pela mulher rural e o importante papel que desempenha na subsistência econômica de sua família, incluído seu trabalho em setores não monetários da economia, e tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar a aplicação dos dispositivos desta Convenção à mulher das zonas rurais.
 - b. Os Estados-Partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher nas zonas rurais a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, que elas participem no desenvolvimento rural e dele se beneficiem
 - c. A legislação protetora relacionada com as questões compreendidas neste artigo será examinada periodicamente à luz dos conhecimentos científicos e tecnológicos e será revista, derogada ou ampliada conforme as necessidades.
 - d. Os Estados-Partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na esfera dos cuidados médicos a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, o acesso a serviços médicos, inclusive os referentes ao planejamento familiar.
 - e. Os Estados-Partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher em outras esferas da vida econômica, financeira, política, trabalhista, previdenciária e social a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres



COMENTÁRIO

- e. A Convenção anda refere acerca de discriminação financeira, política, trabalhista e previdenciária, apenas em econômica e social.

ANOTAÇÕES

GABARITO

2. e



“O VERDADEIRO HERÓI É AQUELE QUE FAZ O QUE PODE,. OS OUTROS
NÃO O FAZEM”.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Eduardo Galante.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
